

Nr. 145 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 26. September 1937

R 43 II/947, Bl. 41–42 Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

[Erfordernis einer gesetzlichen Ermächtigung zur Gründung von Körperschaften des öffentlichen Rechts durch Führererlaß?]

Vorgang: Meine Schreiben vom 8. Juli 1937 und 23. August 1937 – I A 4874 und 5721 –¹.

Zur Frage, ob es für die Errichtung von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen öffentlichen Rechts durch den Führer einer Ermächtigung durch formelles Gesetz bedarf, nehme ich wie folgt Stellung.

I. Staatslehre und Verwaltungspraxis gehen davon aus, daß im nationalsozialistischen Staate die Gesetzgebung ebenso wie die übrigen Äußerungen der Staatsgewalt in der Person des Führers wurzeln, und daß sonach der Führer oberster Gesetzgeber ist, wie er auch die Spitze der Verwaltung bildet.

Die Frage, ob Rechtsetzung und Verwaltung überhaupt im Führerstaat einer schärferen Scheidung bedürfen, mag offen bleiben. Darin aber bestand bisher Übereinstimmung, daß in der Rechtsetzung eine Beschränkung des Führers nicht möglich ist. Jede Art Rechtsetzung ist Ausfluß des Führertums und somit als Führerbefehl anzusehen. Dabei ist es letztlich unwesentlich, ob der Führerbefehl in Form eines Führererlasses oder einer Führerverordnung oder in Gestalt eines Gesetzes in Erscheinung tritt. Das „Regierungs“-Gesetz z.B. gründet sich nicht auf einen *Beschluß* der Kollegialregierung, sondern bildet nach *Beratung* in der Reichsregierung die maßgebliche Willensmeinung des Führers. Deswegen ist bisher der im Reichsgesetzblatt verkündete Führererlaß dem Gesetz gleichgestellt und gleichbewertet worden.

II. Hält man für die Errichtung von Körperschaften usw. des öffentlichen Rechts einen Führererlaß nicht für ausreichend, sondern ein formales Gesetz für erforderlich, so würde darin eine Abkehr von der bisher in Praxis und Wissenschaft einmütig angenommenen Auffassung zu sehen sein. Die Möglichkeit der Rechtsetzung durch Führererlaß und Führerverordnung wäre hiermit fernerhin verneint. Rechtsnormen würden also in Zukunft nur auf dem Wege der Regierungsgesetz-

¹ R 43 II/947, Bl. 27f., 36. Veranlassung zu dieser Stellungnahme bildete die Absicht des RMVP, die 1933 seiner Aufsicht unterstellte, privatrechtl. organisierte „Dt. Hochschule für Politik e. V.“ durch einfachen Ministerialerlaß in eine öffentl.-rechtl. Körperschaft umzuwandeln. Der Erlaß war der Schriftleitung des RGBl. am 2. 7. 1937 übersandt, vom RIM aber gestoppt worden: StS Pfundtner hatte das RMVP mit Schreiben vom 8. 7. wissen lassen, daß hierfür nur die Rechtsform des Gesetzes oder allenfalls eines FÜE in Frage komme. StS Lammers, durch Abschrift in Kenntnis gesetzt, war derselben Auffassung, hielt aber alternativ auch ein Reichsgesetz für denkbar, durch welches generell die Errichtung von Körperschaften aufgr. eines nichtpublizierten FÜE für zulässig erklärt würde; ebd. Bl. 29–34. Am 13. 8. legte der RMVP dem StSRk über den RIM Entw. eines Führer-„Erlasses über die Errichtung einer Hochschule für Politik als Anstalt des Reichs“ vor; ebd. Bl. 36–38. Der vorlieg. Stellungnahme ging eine telefon. Fühlungnahme des MD Wienstein mit MR Medicus/RIM am 9. 9. 1937 voraus, über die Wienstein notierte: Medicus halte die Errichtung öffentl.-rechtl. Körperschaften durch nichtpublizierten FÜE nicht für angängig. „Er geht davon aus, daß der Führer grundsätzlich alles durch Gesetz oder Erlaß regeln kann, daß aber auch grundsätzlich alle gesetzlichen Anordnungen des Führers zu veröffentlichen sind. Dieser Auffassung möchte ich mich anschließen.“ Ebd. Bl. 39.

September 1937

gebung ergehen können und es wäre zweifelhaft, ob die bisher schon durch Führererlaß getroffenen Maßnahmen (z.B. Errichtung des Nationalsozialistischen Fliegerkorps als Körperschaft²) rechtsgültig sind.

III. Abgesehen von den Ausführungen zu I und II kommt eine gesetzliche Ermächtigung als Grundlage für Führererlasse, die Körperschaften usw. des öffentlichen Rechts ins Leben rufen, deshalb nicht in Frage, weil die Errichtung derartiger Organisationen überhaupt *keine Rechtsetzung* darstellt: Die Errichtung solcher Organisationen ist eine *Organisationsmaßnahme*, die – nicht nur nach nationalsozialistischer Weltanschauung – ihre Grundlage im Organisationsrecht des Staatsoberhauptes hat. Nicht nur in der Weimarer Zeit, sondern auch *nach* der Machtübernahme sind die wichtigsten Organisationsmaßnahmen meist durch Führererlaß verwirklicht worden, z.B. Errichtung des Propagandaministeriums durch Erlaß des Reichspräsidenten³, des Ministeriums für die kirchlichen Angelegenheiten durch Erlaß des Führers und Reichskanzlers⁴. Durch Führererlaß wurden ferner errichtet z.B. das Reichssportamt⁵, die Reichsakademie für Leibesübungen⁶, das Nationalsozialistische Fliegerkorps (letzteres als Körperschaft öffentlichen Rechts!).

Ich bin daher der wohl unbestrittenen Rechtsauffassung, daß der Führer ohne gesetzliche Ermächtigung durch im Reichsgesetzblatt zu verkündenden Führererlaß jede Körperschaft des öffentlichen Rechtes und jede öffentliche Stiftung ins Leben rufen kann.

IV. Ich bitte um gefällige Mitteilung, ob der Wunsch nach Vorlage eines Gesetzentwurfs sich hiernach erledigt⁷.

In Vertretung des Staatssekretärs
Dr. Stuckart

² Durch *Erlaß des Führers und Reichskanzlers über das Nationalsozialistische Fliegerkorps* vom 17. 4. 1937 (RGBl. I S. 529). Der Erlaß erging ohne die übliche Mitzeichnung des StSRk.

³ Vom 13. 3. 1933 (RGBl. I S. 104); s. ARH I/1, Nr. 56 P. 1.

⁴ Vom 16. 7. 1935 (RGBl. I S. 1029); s. ARH II/2, Nr. 178 Anm. 16, Anhang FV 534*.

⁵ FüE vom 23. 4. 1936 (RGBl. I S. 397); s. ARH III, Anhang FV 205*, 229*.

⁶ FüE vom 7. 4. 1937 (RGBl. I S. 441); s. Anhang, FV 172*.

⁷ Lammers legte den Erlaß-Entw. des RMVP (o. Anm. 1), ohne förm. Mitteilung seines Einverständnisses an den RIM, am 30. 9. 1937 sogleich Hitler vor, der ihn ausfertigte; s. Anhang, FV 382*.

Zitierhinweis

Nr. 145 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 26. September 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d145>